

PARTIE 2

Réglementation du Transport Public Particulier de Personnes

Juridictions · Sanctions · TPMR · Covoiturage · Intermédiaires · VSS & Discriminations



SOMMAIRE — PARTIE 2

8b**Agents de contrôle et documents T3P***Agents habilités — Prérogatives — Documents conducteur et véhicule***10****Les juridictions compétentes***Organisation juridictionnelle nationale française — Ordre judiciaire et administratif***11****Sanctions et voies de recours***Classes d'amendes 1 à 5 — Infractions T3P — Délits — Voies de recours***12****Transport de Personnes à Mobilité Réduite***Formation TPMR obligatoire — Véhicules adaptés — 5 critères***13****Covoiturage et transport privé***Définition légale du covoiturage — Différences avec le T3P***14****Les intermédiaires de la mise en relation***Obligations des plateformes — Droits du conducteur T3P*

Agents de contrôle et documents T3P

Qui peut contrôler un conducteur T3P ? — Documents à présenter

Un conducteur T3P peut être contrôlé par plusieurs types d'agents, chacun ayant des compétences différentes. Voici les agents habilités et les documents à avoir en permanence.

LES AGENTS HABILITÉS À CONTRÔLER

- Police nationale et Gendarmerie : infractions pénales, verbalisation, garde à vue.
- Agents DRIEAT/DREAL : registre VTC, documents professionnels, conditions d'exercice.
- URSSAF : cotisations sociales — SANS PRÉAVIS en cas de travail dissimulé.
- DGFIP : contrôle fiscal — avis préalable d'environ 15 jours.
- DGCCRF : pratiques commerciales, tarifs, concurrence.
- Douanes : contrôle des personnes et marchandises (frontières et sur route).

DOCUMENTS À PRÉSENTER LORS D'UN CONTRÔLE

- Documents VÉHICULE : carte grise, attestation assurance RC Circulation + RC Pro, contrôle technique, permis de conduire.
- Documents PROFESSION : carte professionnelle T3P (apposée sur le pare-brise), attestation médicale valide, billet individuel ou collectif (sauf taxi).
- Pour les taxis : carnet métrologique du taximètre à jour. Pour les salariés : contrat de travail + DPAE.

9b. La Responsabilité Civile et les Assurances

Loi Badinter — FGAO — Sanctions du défaut d'assurance



La loi Badinter et le FGAO

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

La loi Badinter protège les victimes d'accidents de la route. Le FGAO prend le relais lorsque le responsable n'est pas assuré ou n'est pas identifié.

LA LOI BADINTER — 5 juillet 1985

- Prévoit un droit d'indemnisation de tous les dommages causés par un accident de la circulation.
- Toutes les victimes sont indemnisées, SAUF le conducteur du véhicule motorisé responsable de l'accident.
- S'applique aux passagers, piétons, cyclistes — y compris pour les frais de traitement médical et de rééducation.
- Indemnisation quasi automatique des victimes non conductrices — facilite fortement les procédures d'indemnisation.
- Exception : le conducteur responsable du véhicule motorisé impliqué n'est jamais indemnisé par cette loi.
- Objectif : garantir une réparation rapide et effective, sans devoir prouver la faute du conducteur.

LE FGAO — Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires

- Indemnise la VICTIME d'un conducteur non assuré ou non identifié, puis se retourne contre le responsable pour se faire rembourser.
- Pour le conducteur NON ASSURÉ et responsable : aucune indemnité pour ses propres dommages, et remboursement intégral exigé par le FGAO.
- Voiture prêtée non assurée : le conducteur occasionnel responsable doit aussi rembourser le FGAO — le propriétaire du véhicule risque les mêmes sanctions.

Défaut d'assurance : sanctions et exclusions

Ce que risque un conducteur non assuré — et ce que l'assureur peut refuser de couvrir

Rouler sans assurance expose à de lourdes sanctions. Par ailleurs, chaque assureur peut librement exclure certaines situations de son contrat.

SANCTIONS POUR CONDUCTEUR NON ASSURÉ

- Amende délictuelle pouvant aller jusqu'à 3 750 € (art. L324-2 du Code de la route).
- Suspension ou annulation du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum.
- Confiscation ou immobilisation possible du véhicule.
- Aucune indemnité pour les dommages du conducteur responsable lui-même.
- Remboursement intégral exigé par le FGAO des sommes versées aux victimes.
- Même sanction pour le propriétaire qui prête sciemment un véhicule non assuré.

CAS D'EXCLUSION DE GARANTIE (au choix de l'assureur)

- Conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants — sauf si l'assuré n'est pas responsable (rare).
- Refus d'obtempérer, délit de fuite, excès de vitesse important.
- Prêt du véhicule à un tiers non autorisé, vol sans effraction, usage détourné (caravane, course).

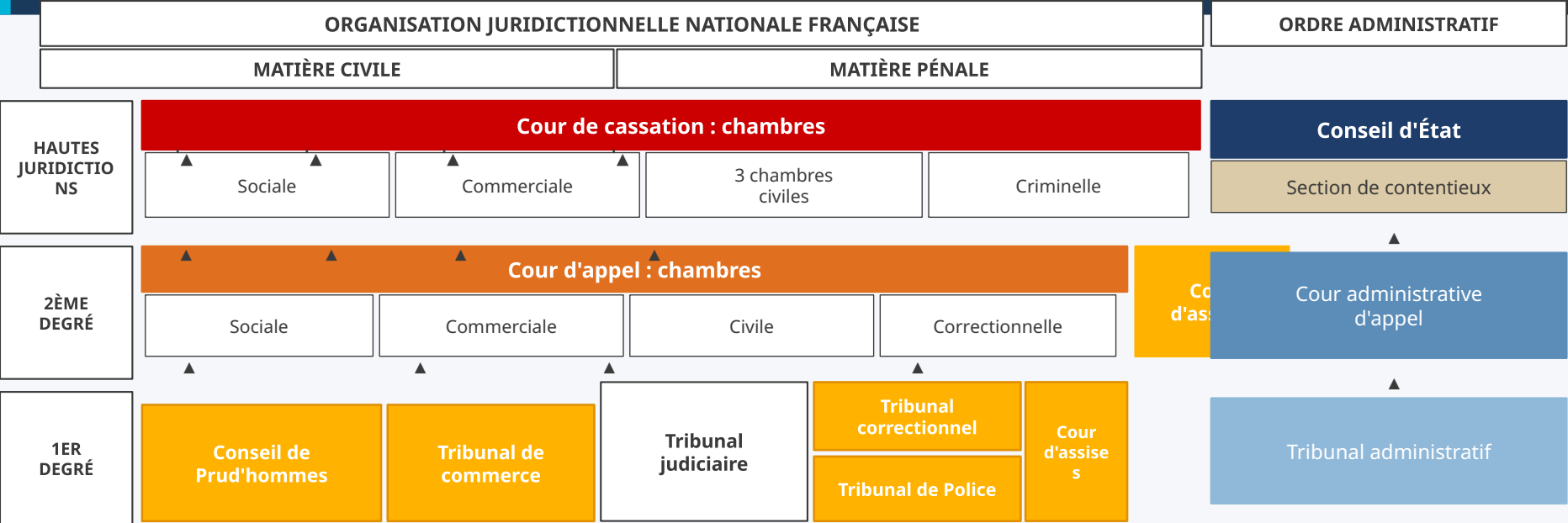
10. Les juridictions compétentes

Organisation juridictionnelle nationale française — T3P



L'organisation juridictionnelle nationale française

Schéma officiel — Ordre judiciaire et ordre administratif



i En T3P → Contestation retrait carte pro : Tribunal administratif (ordre administratif). Infraction pénale (maraude illégale) : Tribunal correctionnel. Litige salarié/employeur : Conseil de Prud'hommes.

Les juridictions civiles et pénales

Compétences et rôles — Pertinence pour les conducteurs T3P

JURIDICTIONS CIVILES

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Issu de la fusion TI + TGI. Compétent pour tous litiges non confiés à un autre tribunal (loyer, divorce, consommation...). N'inflige pas de peines pénales.

TRIBUNAL DE COMMERCE

Litiges entre particuliers et commerçants, ou entre commerçants. Accompagne aussi les entreprises en difficulté.

CONSEIL DES PRUD'HOMMES

Litiges entre salariés (ou apprentis) et employeurs portant sur le contrat de travail ou d'apprentissage.

COUR D'APPEL

Réexamine l'affaire si une partie est insatisfaite du 1er jugement. Délai : 1 mois en civil.

JURIDICTIONS PÉNALES

TRIBUNAL DE POLICE

Contraventions de 5ème classe passibles d'amende. Siège au tribunal d'instance. 1 juge unique.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Délits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans + amendes + peines complémentaires. Compétent pour les délits T3P.

COUR D'ASSISES

Crimes (infractions les plus graves) : réclusion jusqu'à la perpétuité (meurtre, viol, vol à main armée...).

COUR DE CASSATION

Ne rejuge PAS l'affaire. Vérifie que la loi a été correctement appliquée. Délai : 10 jours à 2 mois.

11. Sanctions et voies de recours

Amendes par classe, délits T3P, délais pour contester



Les classes d'amendes — Barème complet

Infractions T3P : contraventions de classe 1 à 5

BARÈME DES AMENDES CONTRAVENTIONNELLES

Classe	Amende minorée (sous 15 jours)	Amende forfaitaire (sous 45 jours)	Amende forfaitaire majorée (après 45 jours)	Montant max
Classe 1	Indisponible	11 €	33 €	38 €
Classe 2	22 €	35 €	75 €	150 €
Classe 3	45 €	68 €	180 €	450 €
Classe 4	90 €	135 €	375 €	750 €
Classe 5	—	—	—	1 500 € (3 000 € récidive)

DÉLAIS DE PAIEMENT — PV envoyé par courrier ou mail

SOUS 15 JOURS	SOUS 45 JOURS	APRÈS 45 JOURS
Amende minorée (réduction) Payer rapidement = réduction maximale	Amende forfaitaire (tarif normal) Par chèque ou guichet	Amende majorée (surcôt) Majoration automatique sans délai

Infractions spécifiques au T3P

Contraventions et délits — Sanctions applicables

INFRACTIONS CONTRAVENTIONNELLES — Classes 1 à 5

Infraction	Classe	Concerne
Non apposition de la carte pro sur le véhicule	Classe 1	Taxi, VTC, VMDTR
Non présentation de la carte professionnelle	Classe 2	Taxi, VTC, VMDTR
Non justification de la carte pro dans les 5 jours	Classe 4	Taxi, VTC, VMDTR
Conduite sans attestation préfectorale de visite médicale	Classe 4	Taxi, VTC, VMDTR, LOTI
Non justification de l'assurance professionnelle	Classe 5	Taxi, VTC, VMDTR
Exercice sans carte professionnelle valide	Classe 5	Taxi, VTC, VMDTR
Emploi d'un conducteur sans carte pro valide	Classe 5 (employeur)	Taxi, VTC, VMDTR
Circulation en quête de clients sur voie publique	Classe 5	Taxi (hors zone), VTC, VMDTR
Stationnement en gare/aéroport > 1h avant prise en charge	Classe 5	Taxi (hors zone), VTC, VMDTR

DÉLITS — 1 AN DE PRISON ET 15 000 €

Délit	Sanction	Concerne
Prise en charge sans réservation préalable (maraude illégale)	1 an + 15 000 €	Taxi hors zone, VTC, VMDTR, LOTI
Exercice illégal : absence d'autorisation de stationnement	1 an + 15 000 €	Taxi
Exercice illégal : absence d'inscription au registre national (3 ans + 45 000 € depuis le	3 ans + 45 000 €	VTC, LOTI

Sanctions complémentaires et voies de recours

Que faire après une sanction ? Délais à respecter

SANCTIONS COMPLÉMENTAIRES (délits 1 an + 15k€)

1°

Suspension du permis

pour une durée de 5 ans au plus

2°

Immobilisation du véhicule

pour une durée d'1 an maximum

3°

Confiscation du véhicule

décision du juge — véhicule perdu définitivement

VOIES DE RECOURS — Comment contester ?

CONTRAVENTION — Contestation PV

1. Écrire une lettre de contestation avec le numéro de PV
2. Cocher/remplir le motif de contestation sur l'avis
3. Envoyer à l'adresse indiquée avec l'original de l'avis de contravention
4. Dater et signer

 Délai : avant le paiement

DÉLIT — Faire appel du jugement

- Faire appel = saisir la Cour d'appel
Déclaration au greffe du tribunal dont le jugement est contesté :
- Greffe du Tribunal de police (contraventions 5ème classe)
 - Greffe du Tribunal correctionnel (délits)

 Délai PÉNAL : 10 jours après notification du jugement

COUR DE CASSATION — Dernier recours

Déclaration au greffe de la Cour d'appel
Ne rejuge pas l'affaire — vérifie seulement la bonne application de la loi

12. Transport de Personnes à Mobilité Réduite

Formation TPMR — Obligations et véhicules adaptés



La formation TPMR

Transport de Personnes à Mobilité Réduite — Obligations légales

TPMR = TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

DÉFINITION — Qui est concerné ?

La formation TPMR est obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir, à titre permanent ou occasionnel, dans le secteur du transport des personnes à mobilité réduite : personnes handicapées, personnes âgées dépendantes, personnes nécessitant une assistance particulière lors du transport.

DURÉE FORMATION

21h

**à 400h
(alternance)**

CRITÈRES OBLIGATOIRES POUR LES VÉHICULES TPMR

Homologation spécifique

Pour véhicules à usage professionnel assurant un transport TPMR à titre onéreux

Place réservée

Une place réservée pour une personne à mobilité réduite non en fauteuil roulant

Dimensions intérieures

Dimensions intérieures utiles minimums imposés par la réglementation

Sécurité renforcée

Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage pour tous les passagers

Signalétique

Signalétique spécifique et notices d'utilisation obligatoires à bord

13. Covoiturage et transport privé

Pratiques hors T3P — Différences légales essentielles



Le covoiturage entre particuliers

Définition légale et différences avec le T3P

DÉFINITION LÉGALE DU COVOITURAGE

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre NON ONÉREUX. Le prix du covoiturage ne correspond pas à une rémunération, mais à un partage des frais sans recherche de bénéfices. C'est donc une activité non commerciale à but non lucratif, exercée par un conducteur qui n'est PAS un chauffeur professionnel. La notion a été officiellement employée dans un arrêté du ministre des Transports du 18 juillet 1989.

COVOITURAGE vs T3P — Tableau comparatif

Critère	COVOITURAGE	T3P (Taxi/VTC/VMDTR)
Nature	Activité privée, économie collaborative	Activité professionnelle réglementée
Rémunération	Non — partage de frais uniquement	Oui — titre onéreux obligatoire
Carte professionnelle	Non requise	Obligatoire (T3P)
Assurance	Assurance personnelle suffit	RC Circulation + RC Pro T3P
Régime fiscal	Exonération si partage de frais	Déclaration revenus professionnels
Réservation	Libre (plateformes BlaBlaCar...)	Préalable obligatoire (VTC, VMDTR)
Droit de maraudage	Pas concerné	Taxi seul (dans zone)

i Un conducteur T3P qui fait du covoiturage pour ses propres trajets reste dans la légalité — à condition de ne pas exercer son activité

14. Les intermédiaires de la mise en relation

Plateformes numériques et obligations légales envers les conducteurs

Les intermédiaires — Plateformes et applications

Obligations légales des plateformes envers les conducteurs T3P

DÉFINITION — Qu'est-ce qu'un intermédiaire T3P ?

Un intermédiaire est toute personne physique ou morale qui met en relation des clients avec des conducteurs T3P, à titre habituel et contre rémunération, au moyen d'une plateforme ou application numérique. Exemples : Uber, Bolt, Heetch, Snapcar, G7, Chauffeur Privé...

OBLIGATIONS DE L'INTERMÉDIAIRE

- ▶ Vérifier que le conducteur possède une carte pro T3P valide avant toute mise en relation
- ▶ Vérifier l'inscription du VTC au registre national des VTC
- ▶ S'assurer que le conducteur est bien assuré (RC Circulation + RC Pro T3P)
- ▶ Transmettre les informations sur la course : tarif estimé, véhicule, conducteur
- ▶ Ne pas informer de façon irrégulière sur la localisation et disponibilité des véhicules
- ▶ Toute information irrégulière sur disponibilité → Infraction Classe 5

DROITS DU CONDUCTEUR T3P

- Transparence tarifaire : Connaître à l'avance les tarifs et commissions de la plateforme
- Conditions générales : Accès aux CGU en français, claires et compréhensibles
- Résiliation : Préavis raisonnable avant toute modification des conditions ou résiliation
- Non-discrimination : La plateforme ne peut pas discriminer sur des critères non professionnels
- Activité indépendante : Le conducteur VTC indépendant reste libre de refuser des courses
- Protection sociale : Si statut salarié via plateforme : couverture sociale et congés payés

15. Violences sexuelles, sexistes et discriminations

Infractions, peines encourues et acteurs de prévention

Les comportements à caractère sexuel et/ou sexiste

Définitions légales — 4 infractions à connaître (p.121 livre)

4 INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL OU SEXISTE

OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL

Tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste à l'encontre d'une personne sans son consentement.

□ Exemples : propos désobligeants sur le genre dans la rue ou dans les transports, propositions sexuelles à un(e) inconnu(e) (outrage sexuel aggravé)

⚖️ **Peine : amende 3 750 €, voire plus. Si aggravé = DÉLIT.**

HARCÈLEMENT SEXUEL

Le fait d'imposer à une personne, de façon RÉPÉTÉE, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste sans son consentement.

□ Exemples : réflexions répétées sur votre corps, sifflements, remarques dégradantes sur l'orientation sexuelle, blagues obscènes et vulgaires répétées

⚖️ **Peine : délit — 2 ans d'emprisonnement et 30 000 €, voire plus.**

AGRESSION SEXUELLE

Atteinte sexuelle commise sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, SANS son consentement.

□ Exemples : attouchements commis avec violence, attouchements imposés dans un lieu fermé sans être frappée, attouchements imposés par un supérieur à la suite d'un harcèlement

⚖️ **Peine : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 €, voire plus.**

VIOL

Acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, SANS son consentement.

□ Exemples : acte de pénétration imposé avec violence, avec contrainte physique (retenu de force), avec menace (agresseur armé)

⚖️ **Peine : CRIME — jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle, voire plus.**

Les discriminations — Article 225-1 du Code pénal

Critères protégés, peines encourues et acteurs de prévention

LES DISCRIMINATIONS — Article 225-1 du Code pénal

La discrimination est le fait de traiter une personne moins favorablement qu'une autre en raison de son appartenance ou non-appartenance à une catégorie protégée. En T3P, le refus de prise en charge d'un client pour l'un de ces motifs est une discrimination punissable.

CRITÈRES DISCRIMINATOIRES LISTÉS — Art. 225-1 Code pénal

• Origine	• Sexe	• Situation de famille
• Grossesse	• Apparence physique	• Particulière vulnérabilité résultant de la situation économique
• Patronyme (nom de famille)	• Lieu de résidence	• État de santé
• Perte d'autonomie	• Handicap	• Caractéristiques génétiques
• Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée		

PEINES ENCOURUES

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
Aggravé si commis en bande organisée ou en lieu public

ACTEURS DE PRÉVENTION

- Défenseur des droits : Traite les réclamations de discriminations — saisine gratuite
- SOS Racisme / LICRA : Associations de lutte contre les discriminations racistes

Acteurs de prévention VSS — Qui contacter ?

Interlocuteurs mobilisables en cas de violences sexuelles et sexistes

ACTEURS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VSS

3919 — Violences Femmes Info

Numéro national d'écoute. Gratuit, anonyme, 24h/24. Pour les victimes, témoins ou proches. Mis en place par le gouvernement.

→ Appeler le 3919

Médecin / Urgences

Constatation médicale des violences. Délivrance de certificat médical. Réquisition judiciaire possible pour examens.

→ 15 (SAMU) ou urgences hôpital

Associations

France Victimes : aide aux victimes (114). CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes). INAVEM : réseau d'aide aux victimes.

→ France Victimes : 116 006

Police / Gendarmerie

Dépôt de plainte en cas de crime ou délit. OPJ habilités à recevoir les plaintes VSS. Délai de prescription : 10 ans (agression sexuelle), 20 ans (viol).

→ 17 ou se rendre au commissariat

Centre d'hébergement

CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) pour mettre la victime en sécurité immédiate.

→ 115 — Numéro national d'urgence sociale

Bons réflexes T3P

En tant que conducteur : arrêter la course si comportement VSS, proposer d'appeler le 17, noter heure/lieu/description, ne pas minimiser la situation de la victime.

→ Sécurité passagère AVANT tout

L'Observatoire national des T3P

Rôle, missions et rapport annuel — Pages 117-118

L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES

RAPPORT ANNUEL

Établit chaque année un rapport sur l'évolution des T3P, y compris l'accès des différentes professions de conducteur.

ÉTUDES

Mène toute étude pour améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes.

STATISTIQUES

Est assuré par le service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.

DESTINATAIRE

Ce rapport est adressé au Comité national des transports publics particuliers de personnes.

À RETENIR : L'Observatoire publie le rapport annuel → le remet au Comité national → le Comité national informe les Commissions locales.

Le Comité national des T3P

Composition, rôle et fonctionnement — Page 118-119

COMITÉ NATIONAL DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES

RÔLE

- Débat des grands enjeux des T3P et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national.
- Peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur.

50

Membres au plus

1

Président (représentant l'État)

1

Vice-président (autres membres)

5 ans

Durée du mandat

gratuit

Fonctions exercées à titre

COMPOSITION À PARTS ÉGALES — 4 COLLÈGES

Représentants des ministres

Transports, Économie, Santé, Intérieur

Représentants des professionnels

Intervenant dans le secteur du T3P

Représentants des collectivités territoriales

Ou associations qui les représentent

Associations de défense

Consommateurs, PMR, usagers des transports, sécurité routière ou environnement

Les commissions locales des T3P

Rapport annuel, composition et fonctionnement — Page 119-120

COMMISSIONS LOCALES DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DE PERSONNES

RAPPORT ANNUEL — 5 POINTS ABORDÉS

Satisfaction quantitative et qualitative

de la demande des T3P

État de l'offre du secteur

Niveau d'activité et évolution

Offres de formations

des conducteurs et statistiques d'accès aux professions

Respect de la réglementation

du secteur T3P

Représentativité

des différents organismes représentant la profession (syndicats)

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION

Présidence

Préfet de département ou son représentant

Fréquence

Se réunit une fois par an

Mandat

3 ans pour les membres

Rapport remis à

L'Observatoire national des T3P

i La commission locale informe l'Observatoire national. Les commissions locales seront informées de tout élément statistique de suivi du

La commission disciplinaire des T3P

Taxis, VTC et VMDTR — Composition et fonctionnement — Page 121

COMMISSION DISCIPLINAIRE POUR LES TAXIS, VTC ET VMDTR

RÔLE ET STRUCTURE

- La commission peut comprendre jusqu'à 3 sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules motorisés à deux ou trois roues (VMDTR).

3 SECTIONS SPÉCIALISÉES

SECTION TAXI

SECTION VTC

SECTION VMDTR

COMPOSITION DE CHAQUE SECTION — À PARTS ÉGALES

COLLÈGE DE L'ÉTAT

Représentants de l'administration. Nommés par arrêté ministériel.

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS

Représentants des professionnels T3P du secteur concerné (taxis, VTC ou VMDTR).

L'INCULPÉ

L'inculpé peut se présenter accompagné d'une personne de son choix (avocat, délégué syndical...).

Synthèse finale — Révision complète du programme T3P

D'après le livre pages 113 à 122



Synthèse — Agents de contrôle sur route et en entreprise (p.114-115)

LES AGENTS HABILITÉS À CONTRÔLER UN CONDUCTEUR T3P

GENDARMERIE NATIONALE et AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Mission : Mission : Constater les infractions à la loi pénale.
Placer en garde à vue les personnes soupçonnées
d'infractions.

But : But : Maintien de l'ordre et de la sécurité de la
population. Assurer la sécurité publique.

LES DOUANES

Mission : Mission : Contrôle des bagages, marchandises,
personnes et véhicules.

But : But : Empêcher l'entrée de personnes et de
marchandises illégales sur le sol français.

URSSAF

Mission : Mission : Le contrôle est précédé de l'envoi d'un
avis informant la personne contrôlée. EN CAS DE TRAVAIL
DISSIMULÉ : sans information préalable de l'employeur.

But : But : Organisme gouvernemental qui collecte les
cotisations et contributions sociales des entreprises.

DGFIP

Mission : Mission : Le contribuable faisant l'objet d'une
vérification de comptabilité doit recevoir un avis de
vérification PRÉALABLE environ 15 JOURS avant le début de
la vérification.

But : But : Contrôle fiscal.

DGCCRF

Mission : Mission : Lutte contre les contrefaçons. Enquêtes
et contrôles sur les produits et leurs conditions de
fabrication et de vente. Contrôle des pratiques
commerciales.

But : But : Administration chargée de veiller au respect
des règles relatives à la concurrence et à la protection
des consommateurs.

Synthèse — Les amendes et infractions spécifiques T3P (p.115-116)

BARÈME DES AMENDES — CLASSES 1 À 5

Classe	Minorée	Forfaitaire (sous 45j)	Majorée (après 45j)	Max
Classe 1	Indisponible	11 €	33 €	38 €
Classe 2	22 €	35 €	75 €	150 €
Classe 3	45 €	68 €	180 €	450 €
Classe 4	90 €	135 €	375 €	750 €
Classe 5	—	1 500 €	—	3 000 € (récidive)

PV envoyé par courrier ou mail — Paiement par chèque ou guichet

Sous 15 jours
Amende MINORÉE — réduction maximale

Sous 45 jours
Amende FORFAITAIRE — tarif normal

Après 45 jours
Amende MAJORÉE — surcoût automatique

INFRACTIONS SPÉCIFIQUES T3P

Infraction	Classe / Peine	Concerne
Non apposition carte pro sur le véhicule	Classe 1	Taxi, VTC, VMDTR
Non présentation de la carte professionnelle	Classe 2	Taxi, VTC, VMDTR
Non justification possession carte pro (5 jours)	Classe 4	Taxi, VTC, VMDTR
Conduite sans attestation visite médicale	Classe 4	Taxi, VTC, VMDTR, LOTI
Exercice sans carte professionnelle valide	Classe 5	Taxi, VTC, VMDTR

Synthèse — TPMR, Observatoire, Comité et Commissions locales (p.116-120)

LA FORMATION TPMR

Obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir dans le transport des PMR (personnes handicapées, âgées, dépendantes...) dépassant l'utilisation des équipements du véhicule.

VÉHICULES TPMR — 5 CRITÈRES

- ▶ Homologation spécifique pour usage professionnel à titre onéreux
- ▶ Place réservée pour une PMR non en fauteuil roulant
- ▶ Dimensions intérieures minimums imposées
- ▶ Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage renforcés
- ▶ Signalétique spécifique et notices d'utilisation

OBSERVATOIRE / COMITÉ / COMMISSIONS

OBSERVATOIRE NATIONAL DES T3P

Rapport annuel sur l'évolution des T3P — Mène des études — Diffuse ses travaux auprès des professionnels — Adresse son rapport au Comité national.

COMITÉ NATIONAL DES T3P

50 membres max — Mandat 5 ans — Fonctionne à titre gratuit. Débat les grands enjeux T3P. Peut être saisi par le ministre. Composé à parts égales de 4 collèges (État, professionnels, collectivités, associations).

COMMISSIONS LOCALES

Rapport annuel (activité, offre, formations, règlementation, représentativité). Présidée par le préfet — 1 fois/an — Mandat 3 ans. Remet son rapport à l'Observatoire national.

COMMISSION DISCIPLINAIRE

3 sections spécialisées : Taxi / VTC / VMDTR.
Composée à parts égales : collège de l'État + collège des professionnels.
L'inculpé peut venir avec une personne de son choix.

Synthèse — VSS et discriminations (p.121-122)

LES 4 INFRACTIONS SEXUELLES ET/OU SEXISTES — DÉFINITIONS ET PEINES

LE VIOL

Acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, SANS son consentement.

15 ans de réclusion criminelle
(peine de prison prononcée en cas de crime)

L'AGRESSION SEXUELLE

Atteinte sexuelle commise sur une personne avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans son consentement. (Ex : attouchements, actes sous contrainte...)

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende
(voire plus selon circonstances)

LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Le fait d'imposer à une personne, de façon RÉPÉTÉE, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste SANS son consentement.

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
(voire plus selon circonstances)

L'OUTRAGE SEXISTE OU SEXUEL

Tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste à l'encontre d'une personne. (Ex : sifflements, remarques sur le corps, propositions sexuelles à un(e) inconnu(e)...)

Amende de 3 750 €
Délit si aggravé
(voire plus selon circonstances)

i Les discriminations (art. 225-1 Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Critères protégés : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une

Fiches à retenir — Schémas de synthèse

Les notions essentielles pour l'examen T3P



À RETENIR 1 — Définition du T3P

T3P = TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

DÉFINITION LÉGALE (Code des transports) :

Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs ni du transport privé routier de personnes. Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux (payant), par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

NI collectif NI privé

Pas un bus ni une navette
d'entreprise — entre les deux

À titre ONÉREUX

Payant — le client verse
une rémunération

Autant de passagers

Que de places dispo
dans le véhicule

LES 3 PROFESSIONS T3P

❏ TAXI

Maraude autorisée dans la zone
Tarif réglementé — ADS obligatoire
PSC1 obligatoire

❏ VTC

Réservation PRÉALABLE toujours
Tarif libre fixé à l'avance
Inscription Registre National VTC

❏ VMDTR

Max 1 passager — 2 ou 3 roues
Réservation préalable obligatoire
Même carte pro T3P

À RETENIR 2 — Les cas de non-inscription à un examen T3P

3 SITUATIONS QUI BLOQUENT L'ACCÈS À L'EXAMEN T3P

1er CAS

RETRAIT DÉFINITIF DE CARTE

10 ANS

Il a fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle.

✓ On ne doit pas avoir retiré au candidat la carte professionnelle définitivement dans les 10 ans.

2ème CAS

FRAUDE À L'EXAMEN

5 ANS

Il a fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens T3P.

✓ Le candidat ne doit pas avoir fraudé à un examen dans les 5 ans.

3ème CAS

PERMIS PROBATOIRE

**ACCÈS
IMPOSSIBLE**

Le délai probatoire applicable à son permis n'est pas expiré.

✓ Le candidat doit avoir +2 ans de permis s'il a le permis en conduite accompagnée, sinon son permis doit avoir +3 ans.

À RETENIR 3 — Les assurances obligatoires pour les T3P

2 ASSURANCES OBLIGATOIRES ET CUMULATIVES

① RC CIRCULATION ou RC Circulation

☐ VÉHICULE IMPLIQUÉ



COUVERT

Cela concerne les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à un client ou un tiers avec implication du véhicule.

Exemple : accident avec un automobiliste.

② RC PRO EXPLOITATION

☐ PAS de VÉHICULE



COUVERT

Cela concerne les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à un client ou un tiers en dehors de toute implication du véhicule.

Exemple : détérioration des bagages.

	RC CIRCULATION	RC PRO EXPLOITATION
Véhicule impliqué ?	OUI ✓	NON ✗
Exemple	Accident de route	Bagages détériorés
Obligatoire T3P ?	OUI	OUI

À RETENIR 4 — Visite médicale et formation continue

VISITE MÉDICALE OBLIGATOIRE

Tranche d'âge	Périodicité
De 20 ans à 60 ans	Tous les 5 ans
De 60 ans à 76 ans (lendemain date anniversaire)	Tous les 2 ans
À partir de 76 ans (lendemain date anniversaire)	Chaque année

20→60

5 ans

60→76

76+

1 an

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE

14h

TAXI / VTC / VMDTR
Tous les 5 ans
Auprès d'un centre de formation
agréé par le préfet

- Mise à jour réglementaire (nouvelles lois, arrêtés)
- Sécurité routière spécifique T3P
- Relation client — gestion situations difficiles
- Prévention des discriminations et des VSS (depuis 2024)
- Centre de formation AGRÉÉ par le Préfet
- Finançable par le CPF

⚠ Sans visite médicale valide OU sans formation continue → carte professionnelle non renouvelée → exercice illégal = DÉLIT.

A RETENIR 3 — La maraude et les sources de la réglementation

LA MARAUDE — Définition légale

C'est le fait de prendre un client sans réservation préalable et / ou d'être en quête de clientèle sur la voie publique.

	TAXI	VTC	VMATR
Maraude autorisée ?	Oui, uniquement dans la zone de rattachement	Non	Non

⚠ RÈGLE : Maraude = DROIT EXCLUSIF du TAXI dans sa zone. VTC qui circule sans réservation = DÉLIT : 1 an + 15 000 €.

SOURCES DE LA RÉGLEMENTATION

	TAXI	VTC	VMATR
Texte de base	Code des transports	Code des transports	Code des transports
Autorité locale	Préfecture EPCI (métropole)	Préfecture	Préfecture

À RETENIR 6 — Documents de contrôle routier

DOCUMENTS À PRÉSENTER EN CAS DE CONTRÔLE ROUTIER

Documents VÉHICULE

- ▶ Carte Grise
- ▶ Contrôle technique ou attestation d'entretien
- ▶ Attestation d'assurance à titre onéreux
- ▶ Permis A ou B

Documents PROFESSION

- ▶ Carte professionnelle T3P
- ▶ Attestation médicale ou visite médicale
- ▶ Billet individuel/collectif ou carnet de bord (sauf taxi)
- ▶ Licence (ADS ou inscription au registre VTC)
- ▶ Pour salariés : contrat de travail + DPAE
- ▶ Carnet métrologique taximètre (taxi uniquement)
- ▶ Attestation de formation continue

A RETENIR 80 — CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE professionnelle

LA CARTE PROFESSIONNELLE T3P — Conditions de délivrance

1. PERMIS HORS PÉRIODE PROBATOIRE

Permis de conduire valide, hors période probatoire.

- +2 ans si obtenu en Conduite Accompagnée (AAC)
- +3 ans si conduite normale classique
- Le permis probatoire bloque l'accès à l'examen T3P

2. APTITUDE PROFESSIONNELLE

Satisfaire à une condition d'aptitude professionnelle :

- Réussir l'EXAMEN T3P (tronc commun + épreuve spécifique Taxi ou VTC)
- OU justifier d'une EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE reconnue

3. HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE

Satisfaire à une condition d'honorabilité :

- Bulletin n°2 du casier judiciaire vierge des mentions incompatibles
- Vérification à chaque renouvellement de la carte
- PSC1 obligatoire pour les TAXIS uniquement

i L'autorité administrative remet la carte dans un délai max de 3 mois. Le conducteur restitue sa carte s'il cesse définitivement son activité.

À RETENIR 7 — La perte de points du permis de conduire

LA PERTE DE 6 POINTS SUR LE PERMIS — Contraventions et délits

LES CONTRAVENTIONS — 6 points retirés

-6

Alcool au volant : 0,25 à 0,4 mg/l d'air
(soit 0,5 à 0,8 g/l de sang)

-6

Excès de vitesse > 50 km/h
(radar automatique ou radar mobile)

-6

Utilisation d'un détecteur de radar
ou d'un système anti-radar

LES DÉLITS — 6 points retirés

X

Alcool $\geq$ 0,40 mg/l d'air ($\geq$ 0,8 g/l de sang)

X

Conduite en état d'ivresse manifeste

X

Conduite après consommation de stupéfiants

X

Refus de se soumettre aux tests de dépistage

X

Homicide ou blessures involontaires (ITT)

X

Délit de fuite après un accident

X

Refus d'obtempérer / de s'immobiliser

X

Usage de fausses plaques ou fausses déclarations

X

Conduite malgré retrait, suspension ou annulation du permis

A RETENIR 70 — MENTIONS du B2 incompatibles avec l'exercice du T3P

BULLETIN n°2 DU CASIER JUDICIAIRE — Mentions bloquantes

Le Bulletin n°2 NE DOIT PAS mentionner l'une des 3 condamnations suivantes :

MENTION 1 Délits Code de la route

Condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le Code de la route qui donne lieu à une réduction de la MOITIÉ du nombre maximal de points du permis de conduire.

Exemple : conduite sous alcool avec taux $\geq 0,8$ g/l → 6 points retirés sur 12 = moitié → B2 incompatible

MENTION 2 Crimes et délits graves

Condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle d'au moins 6 mois pour : vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion, infractions stupéfiants.

□ Peu importe la nationalité de la juridiction (française ou étrangère)

MENTION 3 Conduite sans permis

Condamnation définitive pour conduite sans être titulaire du permis correspondant, ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir un permis, ou refus de restituer son permis après invalidation ou annulation.

□ Un conducteur T3P doit TOUJOURS avoir un permis valide correspondant à son véhicule